PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Contrat d'apprentissage dans la fonction publique

10-71 DGAFP - Apprentissage dans la fonction publique, guide des employeurs (2 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. La **période probatoire** de **45 jours** permet une rupture sans motivation, calculée dès le premier jour d'exécution réelle de la formation pratique.
2. Le conventionnement avec des structures tierces est limité à **2 structures** et ne peut excéder **50 %** de la durée de formation pratique.
3. L'apprenti ne perçoit **aucune indemnité de fin de contrat** ni **prime de précarité**, mais bénéficie d'une **indemnité compensatrice de congés payés** si nécessaire.

Éléments obligatoires de la convention

Catégorie	Détails obligatoires
Missions	Nature des tâches en relation directe avec la formation
Organisation	Horaires et lieu d'exécution
Encadrement	Nom et compétences du maître d'apprentissage
Logistique	Prise en charge frais de transport et d'hébergement
Sécurité	Garantie en responsabilité civile de l'établissement
Finances	Partage des rémunérations et info formation

Rupture du contrat

	Période probatoire	Après période probatoire
Durée	**45 premiers jours** de formation pratique	Après les **45 jours
Motif	Sans aucune motivation	Commun accord, force majeure, faute grave, inaptitude ou exclusion
Procédure	Notification écrite à l'autre partie	Entretien préalable (min. **5 jours ouvrables** après convocation)
Notification	Informer CFA et DDETS	Lettre recommandée avec AR (min. **2 jours ouvrables** après entretien

Rupture à l'initiative de l'apprenti

- Possible **sans motif**, après avoir rencontré le **médiateur RH**.
- Informer l'employeur.
- Obtention du diplôme avant le terme : **préavis d'1 mois**.
- Pas de maintien du financement si l'apprenti ne veut pas rester en formation (sinon CFA **6 mois**).

Seuils et délais clés

45
jours
durée de la période probatoire

50 %
durée de formation pratique
limite maximale du conventionnement

2
structures
maximum de structures tierces autorisées

6 mois
durée
maintien effectif CFA et financement employeur après rupture

5 jours ouvrables
délai
minimum entre convocation et entretien

2 jours ouvrables
délai
minimum entre entretien et notification de licenciement

Documents de fin de contrat

Document	Utilité / Contenu
État du solde de tout compte	Remis à l'issue du contrat
Certificat de travail	Délivré à la fin du contrat
Attestation employeur	Permet de faire valoir les droits auprès de **France Travail**
Mention obligatoire	Adhésion au régime d'assurance spécifique

Rédaction de l'offre (Principes)

- Intitulé du poste : explicite, accrocheur et conforme au marché.
- Missions : préciser objectifs pédagogiques, durée, début et outils.
- Profil : hiérarchiser compétences indispensables et bienvenues.
- Style : phrases courtes, direct, limiter les acronymes.
- Inclusivité : présenter l'intitulé au féminin et au masculin (ordre alphabétique conseillé).
- Interdiction : l'écriture inclusive avec **point médian** est **strictement interdite**.

Outils et Formulaires

Référence	Description
Cerfa 10103*10	Formulaire du contrat (publié le **20/04/2023**)
PASS	Place de l'apprentissage et des stages
CELIA	Outil de saisie des contrats pour employeurs publics
Avenant	Document pour modifier le contrat (ex: télétravail)

Règle de l'avenant télétravail

> Doit mentionner l'accord local ou l'accord du **3 avril 2022**. L'apprenti reste tenu par la **durée normale de travail** prévue au contrat initial.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la **date d'embauche** et le **premier jour d'exécution réelle** pour la période probatoire.
- ⚠ Oublier que la période probatoire est **suspendue et prorogée** en cas de maladie.
- ⚠ Croire que l'apprenti a droit à une **prime de précarité** (non applicable).
- ⚠ Utiliser le **point médian** dans une offre d'emploi (interdit).
- ⚠ Oublier que le maintien du financement par l'employeur est lié au maintien de l'apprenti au CFA pendant **6 mois**.

Sigles et définitions

CFA	Centre de formation d'apprentis
DREETS	Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
DDETS	service de l'État dans le département, informé de la rupture
PASS	Place de l'apprentissage et des stages
SMIC	Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Cerfa	Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs

Auto-test

1. Quand commence réellement la période probatoire ?
2. Quelle est la limite de durée pour le conventionnement ?
3. L'apprenti a-t-il droit à une prime de précarité ?
4. Que se passe-t-il pour la période probatoire en cas de maladie ?
5. Quel préavis si l'apprenti rompt après avoir obtenu son diplôme ?

Réponses : **1.** au premier jour de l'exécution réelle du contrat · **2.** 50 % de la durée de formation pratique · **3.** non · **4.** elle est suspendue et prorogée · **5.** 1 mois

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.